

0111705-57.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 4598/2017 - 77º Distrito Policial - Santa Cecília, 599/2017 - 77º Distrito Policial - Santa Cecília

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIAN DE MORAIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0111705-57.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0111705-57.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 4598/2017 - 77º Distrito Policial - Santa Cecília, 599/2017 - 77º Distrito Policial - Santa Cecília

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIAN DE MORAIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

CRISTIAN DE MORAIS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, em 14 de dezembro de 2017, às 10h15, na Av. Duque de Caxias, 01, esquina com Praça Júlio Prestes, local também conhecido como "cracolândia", República, nesta cidade e Comarca, supostamente trazia consigo e transportava substâncias entorpecentes, consistentes em 1,5g de cocaína, na forma de "crack", dividida em duas pedras, para

fornecimento e comércio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Segundo narra a peça acusatória, guardas civis metropolitanos observavam a movimentação da "cracolândia", momento em que funcionários da Prefeitura chegaram ao local para limpá-lo. Após a limpeza da praça e com a dispersão de muitos dos usuários de drogas, os guardas constataram a presença de dois indivíduos em atitude suspeita, optando por abordá-los. Ao se aproximarem, os indivíduos, Moises de Jesus Carneiro e o réu Cristian, passaram a fugir, porém foram logo detidos. Submetidos à revista pessoal, com Moises nada foi encontrado, porém, com Cristian, no interior de sua blusa foi encontrada sacola plástica com vultuosa quantia de dinheiro (R\$402,00), bem como duas pedras de crack.

Anote-se que, em função da prática delitiva, o acusado foi preso em flagrante (fls. 01), tendo-lhe sido concedida liberdade provisória em Audiência de Custódia (fls. 84/86), mediante a fixação de medidas cautelares diversas.

Devidamente notificado, o réu apresentou Defesa Preliminar por intermédio da Defensoria Pública (fls. 123/124), de sorte que, ao final, a denúncia foi recebida em 01º de julho de 2019 (fls. 125).

Durante a Instrução, foram ouvidas duas testemunhas guardas municipais.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela absolvição por falta de provas, no que foi seguido pela Defensoria Pública.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é improcedente.

O réu Cristian, em solo policial, permaneceu calado (fls. 07). Judicialmente, tornou-se revel.

A testemunha José Gomes Vitorino, guarda civil metropolitano disse que estavam na Praça Júlio Prestes e funcionários da Prefeitura limpavam o local, o que era feito todos os dias. Os usuários eram tirados dali para a limpeza e no retorno deles, não podiam voltar para a praça com caixas, madeiras etc. Duas pessoas ficaram com receio de voltar para a praça. Eram dois homens. Os guardas foram até eles, mas tentaram se evadir. Foram os dois abordados, um deles não tinha nada, Moisés. Com Cristian, em uma blusa de frio, havia uma pedra amarelada que parecia crack e 402 reais. O dinheiro estava trocado. Não conhecia o réu anteriormente.

A testemunha Oscar José da Silva Junior, guarda civil metropolitano, estavam em policiamento e a Prefeitura faz limpeza diária no local, o que era feito todos os dias. Duas pessoas estavam ali perto e tentaram se evadir ao ver os guardas. Foram os dois abordados, com Cristian havia dinheiro e drogas. O réu disse que estava apenas carregando um traficante. Não conhecia o réu anteriormente.

Não há provas de que o réu traficava no local, apenas foi abordado com mínima quantidade de drogas, que poderia ser para uso, dentro da crackolândia, e não há segurança de que a quantia em dinheiro que carregava viesse do tráfico. Não foi visto repassando a droga e nem recebendo dinheiro de algum usuário.

3- Em face ao exposto, julgo improcedente a ação penal, e ABSOLVO o acusado CRISTIAN DE MORAIS, qualificado nos autos, da imputação pelo art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Renata William Rached Catelli
Juíza de direito

São Paulo, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA